

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/25/6125

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – סמכויות אכיפת כניסה למקלט והטלת קנס), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 15 בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, בסעיף 15 –

- (1) בסעיף קטן (ו), בסופו יבוא "עבירה על הוראות סעיף קטן זה היא עבירת קנס כמשמעותה בסעיף 24א";
- (2) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו) לשם אכיפת הוראות סעיף קטן (ו), רשאי עובד רשות מקומית, שמונה לכך על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך מטעמו, להיכנס לכל מקלט המצוי בתחום שיפוטה של הרשות המקומית."

דברי הסבר

חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, קובע כי המחזיק במקלט מחויב בשעת התקפה לאפשר לכל אדם הסמוך למקום להיכנס למקלט ולשהות בו כל שעת ההתקפה. אולם, הלכה למעשה במבצע "עם כלביא", בעלי מקלטים פרטיים הותירו את מקלטיהם נעולים כך שנמנעה מאזרחים האפשרות לשהות במרחב מוגן ולהבטיח את ביטחונם ושלומם תחת אש או מנעו בגופם כניסת אזרחים שבקשו להיכנס בשעת התקפה. ראשי רשויות רבים גרסו כי מתן סמכות אכיפה לחובה לאפשר כניסה למקלטים בעת התקפה, תיצור יכולת לפעול ולהבטיח את אפשרות הכניסה של האזרחים למקלטים, ובכך ינצלו חיים. על כן, הצעת חוק זו מעניקה את הסמכות לעובד רשות מקומית שמונה לכך על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך מטעמו, להיכנס לכל מקלט המצוי בתחום שיפוטה של הרשות המקומית. מעבר לכך, מוצע לקבוע כי יוטל קנס, על פי המנגנון הקבוע לכך בחוק, בגין מעבר על ההוראה המחייבת את המחזיק במקלט לאפשר לאדם הסמוך אליו להיכנס לתוכו בשעת התקפה. הצעת חוק זו היא בעלת חשיבות עליונה, שכן היא נועדה להציל חיים ולהבטיח את שלומם וביטחונם של האזרחים בעת התקפה, דרך מתן סמכות אכיפה לרשות מקומית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)